

1518476-41.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... para a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas. Isso porque os policiais foram uníssonos ao narrar que o local dos fatos é conhecido pelo tráfico de drogas e que, chegando lá, fizeram campanha de 15 minutos e visualizaram o réu vendendo entorpecentes para duas pessoas. Feita a abordagem, foram localizadas com o réu 8 pedras de crack e R\$ 79,00 em dinheiro. O réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518476-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518476-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222092/2022 - 01º D.P. SE, 26772718 - 01º D.P. SE, 2222092 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO MONTEIRO CRESPO HILARIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

ADRIANO MONTEIRO CRESPO HILARIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 13h00min, na Rua Barão de Ijuí, nº 16, Liberdade, nessa cidade e comarca, trazia consigo 2,6 gramas de cocaína, na forma de 08 pedras CRACK (auto de exibição e apreensão de fls.10/11 e laudo de constatação de fls. 18/20), sendo certo que referida substância é causadora de dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que "o denunciado estava em local conhecido pela mercancia de

entorpecentes e na posse de drogas embaladas de forma unitária para pronta entrega a terceiros usuários. Nesse contexto, policiais civis integrantes da EPJ – 06 que participavam de operação no local, visualizaram o investigado em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram realizar campana. Assim, após observarem o indiciado por 15 minutos, puderam visualizar duas oportunidades em que terceiros usuários dele se aproximavam e entregavam algo que parecia dinheiro, recebendo em troca algo que parecia ser porção de drogas, motivo pelo qual decidiram pela abordagem. Em busca pessoal, na posse do investigado os policiais localizaram 08 pedras de crack e a quantia de R\$ 79,00 (setenta e nove reais) em espécie. Indagado, confirmou que recebia o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia e trabalhava no local há uma semana. A traficância vem comprovada pela quantidade de drogas e pelas circunstâncias da prisão.” (fls. 78/79).

O réu foi preso em flagrante (fl. 2) e teve a sua prisão convertida em preventiva (fls. 61/64).

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2022 (fls. 81/83).

O réu foi citado à fl. 105 e apresentou resposta à acusação nesta data.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Marcelo Moreno Martucci e Sérgio Kawamura Rodrigues, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 7/9, do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, do laudo de constatação de fls. 18/20, do exame químico-toxicológico de fls. 93/95 e da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A testemunha Marcelo Moreno Martucci, policial civil, afirmou que naquela data estava ocorrendo uma operação chamada “Sufoco”. Ela ocorre no estado de SP inteiro. Diligenciaram até o local dos fatos, onde foi feita a prisão do réu. Aquele local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ficaram em campana por 15 minutos. Viram o réu fazer duas vendas de entorpecentes, pegando dinheiro e entregando drogas aos compradores. Durante a abordagem, o depoente revistou o réu e encontrou oito pedras de crack em um bolso e 79 reais no outro. O réu foi, então, conduzido à Delegacia. O réu admitiu que estava trabalhando no local fazia uma semana e que ganhava 500 reais por dia. Viram duas pessoas comprando do réu. O réu retirava drogas do bolso onde elas estavam. O depoente e seu colega estavam a 30 metros e viram certinho. Essas pessoas não foram abordadas porque saíram em sentido oposto. Estavam em apenas dois policiais.

A testemunha Sérgio Kawamura Rodrigues, policial civil, afirmou que trabalhavam na operação “Sufoco”. Ela é constante. Ficou em campana por 15 minutos com o parceiro Marcelo. Viram uma pessoa comprar do réu e depois outra. Abordaram o réu e ele pegou no bolso 8 pedras de crack e 79 reais em dinheiro. Ele admitiu que estava traficando e que ganhava 500 reais por dia. Viram duas pessoas comprando drogas dele. Essas pessoas foram para o lado oposto da viatura. Elas não foram abordadas. Se fossem atrás delas, o réu teria fugido.

Em seu interrogatório, o réu Adriano Monteiro Crespo Hilario negou os fatos narrados na denúncia. Disse que é usuário de drogas. Estava em situação de rua. Estava em sua barraca no momento dos fatos. No local, de fato ocorre o tráfico de drogas, mas não estava envolvido. O dinheiro encontrado era proveniente de reciclagem. O policial Marcelo entrou e enquadrado todo mundo. Ninguém quis se apresentar. Ele perguntou se alguém tinha passagem, reviraram tudo e não acharam nada. O interrogando mostrou duas pedras para os policiais. Depois apresentou mais três pedras. Eram 5 no total, para uso. Como já tinha passagem, levaram o

interrogando. Os policiais o levaram dizendo que era para averiguação. Na Delegacia, disseram que tinham várias denúncias, mas nenhuma delas se referiam ao interrogando. Assumiu seus crimes anteriores, mas não assume esse porque não praticou. Foi o interrogando quem apresentou as drogas aos policiais. No local, são de fato feitas campanas. Não vendeu drogas para ninguém. Os policiais mentiram. As drogas estavam no cantinho da barraca. Não conhecia os policiais. Fazia um mês e vinte dias que estava ali. Eles não têm motivo para ter alguma coisa contra o interrogando. Tinha uma entrevista de emprego no mesmo dia.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Veja-se que apesar da negativa de autoria do réu em juízo, diante dos depoimentos dos policiais civis, a prova se mostra suficiente e segura para a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas.

Isso porque os policiais foram uníssonos ao narrar que o local dos fatos é conhecido pelo tráfico de drogas e que, chegando lá, fizeram campanha de 15 minutos e visualizaram o réu vendendo entorpecentes para duas pessoas. Feita a abordagem, foram localizadas com o réu 8 pedras de crack e R\$ 79,00 em dinheiro. O réu admitiu que praticava o tráfico fazia uma semana e que ganhava R\$ 500,00 por dia.

Como se vê, os depoimentos dos policiais civis mostram-se harmônicos e devem ser acolhidos. Neste sentido, frise-se que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. DJU 11.04.97 - pág. 12.189).

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas. Aliás, o réu afirmou que não conhecia esses policiais e não apontou nenhum problema pessoal que tivesse com eles para que quisessem injustamente acusá-lo.

Por fim, ressalto que, para a caracterização do crime de tráfico, não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, pois o delito já se consuma pelo fato de o agente guardar ou trazer consigo os entorpecentes, para entrega e consumo de terceiros. Nesse sentido, cite-se o julgado: STF, HC 69.806/00, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU 04.06.1993, p. 11.012.

Portanto, havendo provas nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu ADRIANO MONTEIRO CRESPO HILARIO pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras circunstâncias judiciais a serem consideradas em seu desfavor. Desse modo, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes incidindo no caso. Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu é reincidente, visto que possui condenação definitiva nos autos n.º 1500515-23.2018.8.26.0618, Vara Criminal do Foro Caçapava, autos n.º 1500056-83.2019.8.26.0101, Vara Criminal do Foro Caçapava, e autos n.º 3016676-28.2013.8.26.022, 5ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, conforme certidão de fls. 99/102. Desse modo, elevo a pena em 1/6 nesta fase, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por não haver informações nos autos quanto à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu (art. 33, §2º, a, CP).

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensado do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu ADRIANO MONTEIRO CRESPO HILARIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Ausente o requisito temporal para a detração.

Considerando que o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual e que não houve modificação do cenário fático em que decretada a custódia preventiva, não lhe faculto a oportunidade de recorrer em liberdade, reiterando os termos das decisões de fls. 61/64 e 96/98.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso; 5) Determino a incineração dos entorpecentes e decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor do FUNAD; 6) Após regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA